白云白云湖“3·3”一般道路交通事故调查报告

2023年3月3日13时34分许，广州市白云区大朗东路进大朗北路南124米处，发生一起中型厢式货车碰撞无号牌电动自行车的交通事故，造成1人受伤。事后，伤者于2023年3月4日经医院经抢救无效死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区人民政府批准，由区应急管理局牵头，组织区公安分局（区预联办）、区住房建设交通局、区总工会、白云湖街道办事处等相关单位成立白云白云湖“3·3”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请广州市公安局交通警察支队白云二大队派员参加。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过事故现场勘查、技术鉴定、询问调查取证，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，白云白云湖“3·3”一般道路交通事故是一起因当事人违法交通法规造成的生产经营性道路交通责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过。

2023年3月3日13时34分许，广州快顺物流有限公司驾驶员陈拔武驾驶灯光性能不合格的粤AGP125号中型厢式货车沿广州市白云区大朗东路东侧的佳时迅国际公司内部通道由东往西驶入道路至大朗东路进大朗北路南124米时，遇翁琼贤饮酒后（经鉴定，其血液中乙醇（酒精）含量为91.6mg/100mL）驾驶无号牌电动自行车沿大朗东路由南往北驶至，结果，中型厢式货车车头与电动自行车右侧车身发生碰撞，造成翁琼贤受伤和车辆损坏。事后，翁琼贤于2023年3月4日经医院抢救无效死亡。（事故现场如下图）

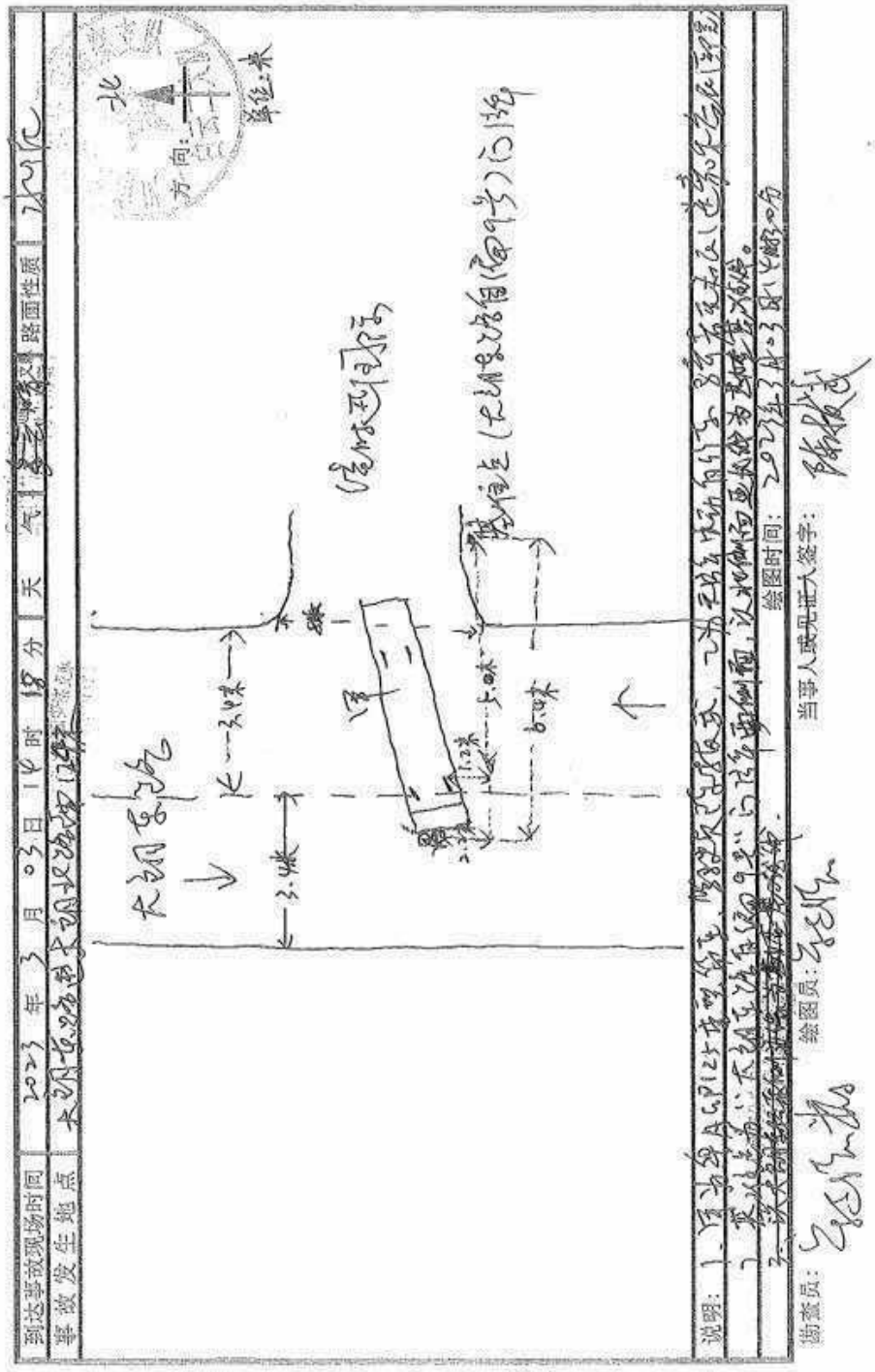

道路交通事故现场图
到达事故现场时间
事故发生地点
天气
路面性质
方向
北
绘图时间:
当事人或见证人签字:
绘图员:
勘查员:

图 1 事故现场图

（二）涉事单位及人员基本情况。

1.广州快顺物流有限公司（以下简称“快顺物流公司”），涉事粤AGP125号中型厢式货车所属单位，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：余勇钢，住所：广州市白云区大源街大源中路1号之一404。经营范围：道路货物运输等。该单位持有道路运输经营许可证，事故发生时在有效期内，共有营运车辆120辆。

2.陈拔武，男，33岁，广西壮族自治区平南县人，快顺物流公司驾驶员，事故发生时驾驶粤AGP125号中型厢式货车；驾驶证准驾车型：B2，在有效期内。经广州市公安局交通警察支队白云二大队检测，排除事故发生时涉毒因素。

3.翁琼贤，男，50岁，广东省化州市人，事故发生时驾驶无号牌电动自行车（经鉴定，其血液中乙醇（酒精）含量为91.6mg/100mL），在事故中受伤，于2023年3月4日经医院抢救无效死亡。经广州市公安司法鉴定中心鉴定，翁琼贤符合颅脑损伤死亡。

（三）涉事车辆基本情况。

1.粤AGP125号中型厢式货车，登记所有人:快顺物流公司;事发时机动车行驶证在有效期内；投保保险公司:永安财产保险股份有限公司广州中心支公司,投保商业保险公司：永安财产保险股份有限公司广州中心支公司，事发时保险单均在有效期内。

事故发生后，经广东华京司法鉴定所检验，该车制动性能合格、转向性能合格，灯光性能不合格。

2.无号牌电动自行车，使用人：翁琼贤。经广东华京司法鉴定所检验，该车制动性能合格、转向性能合格，事发时车速约为24km/h。

（四）事故受害人员基本情况。

翁琼贤，男，50岁，广东省化州市人，事故发生时驾驶无号牌电动自行车，在事故中受伤，事后于2023年3月4日经医院抢救无效死亡。

（五）事故现场基本情况。

事故地点位于广州市白云区大朗东路进大朗北路南124米，大朗东路呈南北走向，双向设有两条机动车道，交通控制方式为交通标线，完好、干燥的水泥路面；佳时迅国际公司内部通道呈东西走向，没有交通信号控制的混合道路，完好、干燥的水泥路面；照明条件为白天，视线良好。

二、事故处置、评估、善后及直接经济损失等情况

（一）事故处置、评估、善后情况。

事故发生后，陈拔武立即拨打了110和120电话。接报后，广州市公安局交通警察支队白云二大队和120医护人员迅速到达事故现场处置。翁琼贤被送到医院经抢救后，于2023年3月4日死亡。经评估，本起事故应急处置得当，未造成次生事故。

事故发生后，涉事单位及与翁琼贤家属就善后事宜进行协商，其赔偿问题将通过法律途径解决。

（二）事故直接经济损失情况。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986）的规定，经统计，本起事故造成直接经济损失约100万元。

三、事故直接原因

根据广州市公安局交通警察支队白云二大队出具的《道路交通事故认定书》（第4401111202300001 19号），经调查询问、检验鉴定、查看视频监控资料、综合分析，造成本起事故的直接原因是：陈拔武驾驶机动车驶入道路时，未让在道路内正常通行的车辆优先通行，其行为违反《广东省道路交通安全条例》第二十八条第一款[1]之规定；翁琼贤醉酒后驾驶未经公安机关交通管理部门进行登记电动自行车上道路行驶，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第十八条第一款[2]及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十二条第（三）项[3]之规定。

根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(二)项[4]之规定，由陈拔武承担此事故的主要责任，翁琼贤承担此事

---

[1] 第二十八条第一款 驾驶车辆驶入、驶出道路或者借道通行时，应当让在道路内正常行驶的车辆或者行人优先通行。

[2] 第十八条第一款 依法应当登记的非机动车，经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。

[3] 第七十二条第（三）项 在道路上驾驶自行车、三轮车、电动自行车、残疾人机动轮椅车应当遵守下列规定：(三)不得醉酒驾驶。

[4] 第六十条第一款第（二）项 公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任：（二）因两方或者两方以上当事人的过

故的次要责任。

四、事故暴露的主要问题

快顺物流公司在安全生产管理和事故防范方面存在以下问题:

未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。快顺物流公司作为涉事车辆粤 AGP125 号中型厢式货车及其驾驶员陈拔武所属单位，对陈拔武进行的岗前安全培训时间不足 24 小时，违反了《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监管总局令第 80 号）第十三条第一款[5]的规定。

五、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

为了深刻吸取事故教训，严肃追究相关责任单位和责任人员的责任，教育有关人员，提高安全管理和防范意识，防止同类事故的再次发生，根据有关法律、法规，事故调查组对本起事故有关责任单位、责任人提出如下处理建议:

（一）司法机关拟追究刑事责任人员。

陈拔武，涉事中型厢式货车驾驶员，驾驶机动车驶入道路时，未让在道路内正常通行的车辆优先通行、未让在道路内正常通行的车辆优先通行，其过错行为是导致事故发生的主要原因，对事故的发生负主要责任。陈拔武涉嫌交通肇事罪，广州市公安局已

错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任。

[5] 第十三条第一款 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于 24 学时。

于2023年4月17日对其立案侦查，建议由司法机关依法追究刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的单位。

快顺物流公司，涉事车辆及驾驶员所属单位，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，违反了《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监管总局令第80号）第十三条第一款[6]的规定。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项[7]的规定，建议由区应急管理局对其给予行政处罚。

（三）建议不追究责任的人员。

翁琼贤，无号牌电动自行车驾驶员，醉酒后驾驶未经公安机关交通管理部门登记的电动自行车上道路行驶，其过错行为是导致该事故发生的次要原因，对事故的发生负次要责任。鉴于翁琼贤在事故中死亡，建议不追究其责任。

（四）其他建议。

事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议由当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施建议

（一）建议由区预联办牵头，统筹做好全区预防道路交通事

[6] 第十三条第一款 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。

[7] 第九十七条第（三）项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；

故综合工作，加强道路交通督导整治和交通安全宣传工作，提高群众交通安全意识。

（二）建议区住房建设交通局针对本起事故中暴露出来的问题，举一反三，全面加强道路运输行业监督管理，压实企业道路运输安全主体责任。

（三）建议白云湖街配合职能部门开展各项交通安全整治工作，加强交通安全社会宣传，提升本辖区内交通管理水平。

（四）责成快顺物流公司深刻整改，开展警示教育，严格规范对驾驶员的安全生产教育和培训，落实企业道路运输安全主体责任，杜绝类似事故发生。（由区住房建设交通局督促落实）